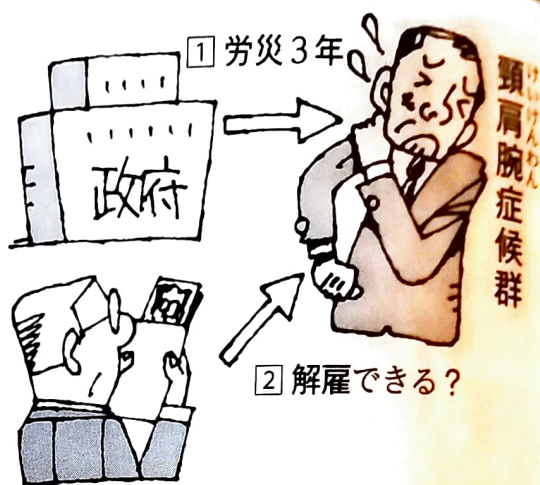


事案

Xは、頸肩腕症候群と診断され、Y学校法人を長期間にわたり欠勤していたが、この疾病が業務上の疾病にあたるとの認定を受けたため、労災保険法の療養補償給付や休業補償給付を受けることとなった。

その後、Y学校法人は、欠勤後3年が経過してもXの病状にほとんど変化がなく、就労ができず、さらに2年ほど経過後に求めた復職にも応じなかったため、打切補償金として平均賃金の1,200日分相当額を支払った上で解雇する旨を伝えた。

すると、Xは、労働基準法での災害補償ではなく労災保険法の保険給付を受けており、労働基準法81条（打切補償）にある同法75条の規定（療養補償）によって補償を受ける労働者には該当しないため、この解雇は同法19条1項ただし書（解雇制限の除外）の場合に該当せず、無効であるなどと主張し訴えた。



争点・結論

争点	労災保険法の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合は、解雇ができるか。
結論	できる。

POINT

労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。

判旨

労災保険法の制定の目的ならびに業務災害に対する補償に係る労働基準法および労災保険法の規定の内容等に鑑みると、業務災害に関する労災保険制度は、労働基準法により使用者が負う災害補償義務の存在を前提として、その補償負担の緩和を図りつつ被災した労働者の迅速かつ公正な保護を確保するため、使用者による災害補償に代わる保険給付を行う制度であるとい

うことができ、このような労災保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであると解するのが相当である。

このように、労災保険法12条の8第1項1号から5号までに定める各保険給付は、これらに対応する労働基準法上の災害補償に代わるものということができる。

労働基準法81条の定める打切補償の制度は、使用者において、相当額の補償を行うことにより、以後の災害補償を打ち切ることができるものとするとともに、同法19条1項ただし書においてこれを同項本文の解雇制限の除外事由とし、当該労働者の療養が長期間に及ぶことにより生ずる負担を免れることができるものとする制度であるといえる。

上記のような労災保険法に基づく保険給付の実質および労働基準法上の災害補償との関係等によれば、同法において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法に基づく保険給付が行われている場合とで、同項ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいえない。

また、後者の場合には打切補償として相当額の支払がされても傷害または疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいえない。

そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。

解説

この判例では、労災保険法の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、労働基準法の規定による打切補償の支払をすることにより、解雇制限が適用されず、解雇が可能であるとされています。

確認問題

Q 労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が療養開始後 を経過しても疾病等が治らない場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。